

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 중재소송 적극수행을 통한 배상금 징수로 수익 창출 기여

관 계 부 서 : 경기본부 성남전력지사 변전부

모 범 직 원 : 경기본부 성남전력지사 변전부 ●◎☆

내 용

위 직원은 사내·외 전문가와의 적극적인 협업, 철저한 관련자료 검토 및 서증 작성을 통하여 계약상대자(▶▶▶▶▶)가 주장하는 ‘설치공사시 발생한 시공하자’ 논리를 완전히 배척하는 증거자료를 제시하여 중재판정부가 우리회사 주장을 전부 인정하여 배상금 산정에 반영하도록 함으로써, 기존 판례에서 일반적으로 적용되었던 배상금 규모를(10~20%) 상회하는 판정 결과(40%)를 받아내어 약 45억 원의 수익을 창출하였다.

가. 중재소송 제기를 위한 적극적인 법률검토 및 증거자료 수집

수도권 남부의 전압안정도 개선을 위하여 건설된 ■■■S/S STATCOM은 '15. 12. 28. 준공되어 상업 운전을 시작하였음. '16. 1. 20. 설비 주요부품 중 하나인 DC Capacitor의 폭발로 인한 고장이 발생하였고, 그에 따라 약 68일간 설비가 정지하였다.

계약서에 명시된 바에 따라 시행한 성능보증평가 결과, 해당 정지시간이 반영된 가동률(93.59%)이 보증된 값(99.35%)을 충족하지 못하여, 6,336,000USD(약82억원)의

배상금이 발생하였고 이를 배상할 의무가 있는 계약상대자인 ▶▶▶▶▶▶▶은 DC Capacitor의 고장이 설치공사 중에 발생한 시공의 하자라고 주장하며 배상금 납부 의무가 없다는 의견을 계속해서 주장하였다.

이에 위 직원은 중재소송 제기에 앞서 철저한 법률검토를 통하여 추진계획을 수립하였고, 소멸시효 완성 여부를 확인하여 중재 신청 가능 기한 내 처리할 수 있도록 진행하였다.

익명화	익명화
중재소송 관련 법률질의	중재소송을 위한 계약상대자 의견요청

또한, 우리회사 주장의 법적 효력, 승소 가능성 등을 확인하여 중재 진행 중 우리 회사에 불리한 상황이 발생하지 않도록 중재대리인과 협의하였으며, 계약상대자가 인정하지 않는 “DC Capacitor의 제품 하자”를 증명하기 위하여 전력연구원 전력계통연구소와 협업하여 자료 분석을 시행하였다.

고장보고서, PSCAD 분석보고서, Capacitor 내압시험 결과 등 자료를 면밀히 분석하여 제품의 하자, 지지구조물의 설계결함을 밝혀내고 이를 법률대리인에게 전달하여 우리회사의 주장을 입증할 수 있도록 하였다.

익명화	익명화
전력연구원 기술분석 요청공문	기술지원 결과 및 법률대리인 송부자료

나. 중재 진행 중 준비서면 작성, 상대주장 반박자료 작성 등 지속적인 노력

'23.7월 ~ '24.5월 세 차례 심리기일을 진행하면서 준비서면 및 증거자료 작성을 위해 지속적으로 노력하였다. 우리 회사의 주장을 증명하는 논리를 개발하여 기술 부문 의견서를 중재대리인측에 제공하였고(20회), 전력연구원과의 지속적인 협업을 통해 우리의 주장을 입증할 수 있는 서증 총 11부를 관정부에 제출하며 기술적 논리를 입증하기 위해 최선을 다하였다.

그 결과 「DC Capacitor 내전압 시험결과」를 분석하여 시공된 DC Capacitor 뿐만 아니라 예비품으로 보관하고 있던 DC Capacitor 역시 시험에 불합격한 것을 발견하였고, ▶▶▶▶▶▶ 주장하던 “DC Capacitor의 고장 원인은 ■■■S/S STATCOM 설치공사시 시공 하자에서 비롯된 것”이라는 주장을 철저히 반박하는 핵심 증거를 발견하였다.

또한, 3차 심리기일에 관정부의 이해를 돕기 위하여 실시한 기술발표에서는 이

사건의 주요 쟁점인 “DC Capacitor 제품 하자”를 증명하기 위하여 프리젠테이션 발표자료 및 시나리오를 작성하였으며, 고장 파급 시뮬레이션을 시각적으로 구현하여 최종적으로 우리의 주장이 인용될 수 있는 중요한 계기를 마련하였다.

익명화	익명화
제품하자를 입증하는 시험성적서	3차 심리기일에 사용된 프리젠테이션

다. 배상금 및 지연이자 45억원 정수로 회사 재무여건 개선에 기여

중재판정부는 우리 회사가 주장한 모든 부분을 인용하며 청구한 배상금의 40%에 해당하는 액수인 2,534,400 USD 및 연 6%의 비율에 대한 지연이자를 지급하라는 판결을 하였다. 또한 판결 이후 ▶▶▶▶▶▶과 협의를 통하여 배상금을 조기에 징수함으로써 한화 약 45억원의 수익을 창출하여 회사 재무여건 개선에 기여하였다.

일반적으로 판례는 계약금액의 10%를 통상적인 수준의 손해배상액 예정액으로 인정하고 있고, 계약금액보다 수억 원 이상 큰 금액을 손해배상액의 예정액으로 정한 점, ▶▶▶▶▶이 복구공사비로 설비 구매대금의 10%를 초과하는 금액(9.7억)을

투입한 점 등을 미루어 볼 때, 우리가 청구한 금액을 대폭 감액할 확률이 높았으나, 중재판정부가 우리의 주장을 전부 인용하여 청구 금액의 40%를 배상액으로 인정한 이례적이고 성공적인 판정을 이끌어내었다.

익명화	익명화
중재판정 결과에 대한 대리인 의견서	중재소송 판정문

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)